

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ДОГОВОРЫ

Б1.В.09.01

год набора – 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Правовое сопровождение бизнеса (бизнес- юрист)
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 18 от «16» апреля 2026 года.

Автор:

Левушкин А.Н. - доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Морозов С.Ю. — доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой гражданского и предпринимательского Ульяновского государственного университета.

Левушкин А.Н.

Предпринимательские договоры: рабочая программа / А.Н. Левушкин. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Предпринимательские договоры» являются получение обучающимися углубленных научных и практических правовых знаний об общих положениях договорного права и защите субъективных прав участников предпринимательской деятельности, направленных на формирование и развитие навыков юридического анализа, обобщения, разрешения и прогнозирования различных, в том числе нестандартных правовых ситуаций, а также усвоение разных форм организации научной работы.

Указанная цель достигается путем решения следующих **задач**:

1) в области обучения:

- освоить основные понятия подотрасли законодательства «обязательственное право» и институтов «гражданский договор»; «защита субъективных гражданских прав»; «гражданско-правовая ответственность»,

- сформировать способность анализировать различные точки зрения на существующие проблемы, изучить действующее законодательство применительно к учебной дисциплине и возможные пути его развития, систематизировать судебную-арбитражную практику, выявляя характерные черты разрешения типовых проблем;

- ознакомиться с происхождением, сущностью, современным состоянием и тенденциями развития договорного права;

2) в области воспитания:

- сформировать потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, культуру мышления, повысить уровень правосознания, актуализировать мотивы достижения успеха в профессиональной деятельности, сформировать этику юриста, научного работника, предпринимателя.

3) в области развития:

- развить организаторские способности, необходимые для успешного заключения, изменения и расторжения договорных связей в работе юриста в сфере предпринимательской деятельности, аналитические качества для решения договорных споров в работе судьей, а также общие интеллектуальные способности для занятия научной и педагогической деятельностью.

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка в рамках дисциплины (модуля):

- правоприменительная;
- экспертно-консультационная;

У обучающегося в процессе освоения дисциплины (модуля) «Предпринимательские договоры» формируются следующие общекультурные и профессиональные компетенции: УК-1; ПК-3.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) Б1.В.09.01 «Предпринимательские договоры» относится к обязательным дисциплинам вариативной (профильной) части профессионального цикла основной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)».

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла как «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (legal tech)», «Субъекты предпринимательской деятельности», «Организационно-управленческая деятельность юриста».

Изучение дисциплины (модуля) «Предпринимательские договоры» предполагает наличие у обучающегося базовых познаний в области гражданского права, предпринимательского права и коммерческого права, в частности, обучающийся должен: понимать значение таких понятий как «договор», «обязательство», «ответственность», «защита гражданских прав», «истец», «ответчик», знать, как осуществляется анализ и толкование договоров, ориентироваться в судебной практике. Поэтому изучению учебной дисциплины (модуля) «Предпринимательские договоры» должно предшествовать изучение дисциплин «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Субъекты предпринимательской деятельности», «Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности».

Освоение дисциплины (модуля) «Предпринимательские договоры» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин «Рынок ценных бумаг и коллективных инвестиций»; «Правовое регулирование торговой и закупочной деятельности» «Недействительность сделок в процедурах банкротства», «Инвестиционное право», «Судебная защита предпринимательской деятельности».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам изучения дисциплины (модуля) «Предпринимательские договоры» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Профессиональные компетенции:

ПК-3 способностью давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля) Раздел 1. Общие положения договорного права.	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Договор как правовая категория: понятие, значение, толкование. Роль договора в сфере предпринимательской деятельности»	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников; ИУК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; ИУК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Система гражданско-правовых договоров. Специфика предпринимательских договоров	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК-3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК-3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; ИПК-3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Принципы договорного права.	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;	ИУК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; ИУК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; ИУК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников;

		ИУК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; ИУК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области
Заклучение, изменение и прекращение предпринимательских договоров	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК-3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК-3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; ИПК-3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Раздел 2. Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. Особенности договора поставки. Поставка товаров для государственных нужд.	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК-3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК-3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; ИПК-3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Договор аренды. Особенности договора аренды недвижимого имущества. Договор финансовой аренды (лизинга).	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК-3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК-3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; ИПК-3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Договор подряда. Особенности договора строительного подряда	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК-3.1. Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК-3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации; ИПК-3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) «Предпринимательские договоры» обучающийся должен:

1) Знать:

- суть элементов договора, соотношение норм закона и условий договора;
- порядок реализации свободы договора;
- особенности преддоговорных отношений и преддоговорной ответственности;
- специфику заключения договоров в сфере предпринимательской деятельности;
- способы определения существенных условий договора;
- требования к оформлению и регистрации договоров;
- основания и порядок изменения и расторжения договоров;
- особенности регулирования отношений, возникающих из разных видов договоров в сфере предпринимательской деятельности;
- особенности осуществления защиты своих субъективных прав стороной гражданско-правового договора;
- специфику форм и видов гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности;
- соотношение категорий «гражданско-правовая санкция»; «мера ответственности» и «способ защиты»

2) Уметь:

- вести преддоговорную работу;
- составлять проекты договоров, претензий, иных документов, сопровождающих заключение и исполнение договоров;
- проводить правовую экспертизу заключенных договоров;
- анализировать решения судов по спорам о заключении, изменении, расторжении договоров, о применении мер гражданско-правовой ответственности;
- давать толкование новым нормативным актам в области договорного права.

3) Владеть:

- способностями самостоятельной подготовки текстов договоров, односторонних документов, претензий;
- навыками сотрудничества с предполагаемыми контрагентами;
- опытом анализа материалов судебной практики;
- навыками критической оценки теоретических концепций в области договорного права.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Предпринимательские договоры» составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа для очной, очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения.

Дисциплина (модуль) «Предпринимательские договоры» изучается в течение одного семестра. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/ п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	сем ест р/тр име стр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточн ой аттестации
			лек ции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Раздел 1. Общие положения договорного права. Тема 1. Договор как правовая категория: понятие, значение, толкование. Роль договора в сфере предпринимател ьской деятельности.	3	2	-	-	-	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс- тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/раздел ам дисциплины; Устный опрос; вопросы по темам/раздел ам дисциплины; перечень дискуссионн ых тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, набор простых тестовый заданий; сообщений; контроль и.т.п.
2	Тема 2. Система гражданско- правовых договоров. Специфика предпринимател ьских договоров.	3	-	-	-	8	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс- тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/раздел ам дисциплины; Устный опрос; вопросы по темам/раздел ам дисциплины; перечень дискуссионн ых тем для проведения круглого стола, дискуссии,

								полемики, набор простых тестовый заданий; сообщений; контроль и.т.п.
3	Тема 3. Принципы договорного права.	3	-	2	-	8	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс-тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	Вопросы к контрольной работе или понятийному диктанту; темы рефератов, докладов; комплект разноуровневых задач и заданий и др.
4	Тема 4. Заключение, изменение и прекращение предпринимательских договоров.	3	-	2	-	12	рубежная контрольная работа; понятийный диктант; доклад, разноуровневые задачи и индивидуальные задания; реферат;	Вопросы к контрольной работе или понятийному диктанту; темы рефератов, докладов; комплект разноуровневых задач и заданий и др.
5	Раздел 2. Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. Тема 5. Особенности договора поставки. Поставка товаров для государственных нужд.	3	-	-	-	14	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс-тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/разделам дисциплины; Устный опрос; вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики,

								набор простых тестовый заданий; сообщений; контроль и.т.п
6	Тема 6. Договор аренды. Особенности договора аренды недвижимого имущества. Договор финансовой аренды (лизинга).	3	-	2	-	12	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс-тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/разделам дисциплины; Устный опрос; вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, набор простых тестовый заданий; сообщений; контроль и.т.п
7	Тема 7. Договор подряда. Особенности договора строительного подряда	3	-	2	2	6	рубежная контрольная работа; понятийный диктант; доклад, разноуровневые задачи и индивидуальные задания; реферат	Вопросы к контрольной работе или понятийному диктанту; темы рефератов, докладов; комплект разноуровневых задач и заданий и др.
	Всего по ОФО		2	8	2	60	Зачет	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/Форма
			лек	ПЗ	ЛП	СР		

		стр	ции					промежуточн ой аттестации
1	Раздел 1. Общие положения договорного права. Тема 1. Договор как правовая категория: понятие, значение, толкование. Роль договора в сфере предпринимател ьской деятельности.	4	2	-	-	-	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс- тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/раздел ам дисциплины; Устный опрос; вопросы по темам/раздел ам дисциплины; перечень дискуссионн ых тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, набор простых тестовый заданий; сообщений; контроль и.т.п.
2	Тема 2. Система гражданско- правовых договоров. Специфика предпринимател ьских договоров.	4	-	-	-	8	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс- тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/раздел ам дисциплины; Устный опрос; вопросы по темам/раздел ам дисциплины; перечень дискуссионн ых тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, набор простых тестовый заданий; сообщений; контроль

								и.т.п.
3	Тема 3. Принципы договорного права.	4	-	-	-	8	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс- тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	Вопросы к контрольной работе или понятийному диктанту; темы рефератов, докладов; комплект разноуров- невых задач и заданий и др.
4	Тема 4. Заключение, изменение и прекращение предпринимател ьских договоров.	4	-	2	-	12	рубежная контрольная работа; понятийный диктант; доклад, разноуровневые задачи и индивидуальные задания; реферат;	Вопросы к контрольной работе или понятийному диктанту; темы рефератов, докладов; комплект разноуров- невых задач и заданий и др.
5	Раздел 2. Отдельные виды договоров в сфере предпринимате льской деятельности. Тема 5. Особенности договора поставки. Поставка товаров для государственны х нужд.	4	-	-	-	16	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс- тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/раздел ам дисциплины; Устный опрос; вопросы по темам/раздел ам дисциплины; перечень дискуссионн ых тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, набор простых тестовый заданий; сообщений; контроль и.т.п

6	Тема 6. Договор аренды. Особенности договора аренды недвижимого имущества. Договор финансовой аренды (лизинга).	4	-	2	-	12	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс-тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/разделам дисциплины; Устный опрос; вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, набор простых тестовый заданий; сообщений; контроль и т.п
7	Тема 7. Договор подряда. Особенности договора строительного подряда	4	-	2	2	6	рубежная контрольная работа; понятийный диктант; доклад, разноуровневые задачи и индивидуальные задания; реферат	Вопросы к контрольной работе или понятийному диктанту; темы рефератов, докладов; комплект разноуровневых задач и заданий и др.
Всего по ОЗФО			2	6	2	62	Зачет	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
1	Раздел 1. Общие положения договорного	3	2	-	-	-	коллоквиум (теоретический опрос);	вопросы по темам/разделам дисциплины;

	права. Тема 1. Договор как правовая категория: понятие, значение, толкование. Роль договора в сфере предпринимательской деятельности.						дискуссия, экспресс-тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	Устный опрос; вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, набор простых тестовых заданий; сообщений; контроль и т.п.
2	Тема 2. Система гражданско-правовых договоров. Специфика предпринимательских договоров.	3	-	-	-	8	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс-тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/разделам дисциплины; Устный опрос; вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, набор простых тестовых заданий; сообщений; контроль и т.п.
3	Тема 3. Принципы договорного права.	3	-	-	-	8	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс-	Вопросы к контрольной работе или понятийному диктанту; темы

							тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	рефератов, докладов; комплект разноуровневых задач и заданий и др.
4	Тема 4. Заключение, изменение и прекращение предпринимательских договоров.	3	-	2	-	10	рубежная контрольная работа; понятийный диктант; доклад, разноуровневые задачи и индивидуальные задания; реферат;	Вопросы к контрольной работе или понятийному диктанту; темы рефератов, докладов; комплект разноуровневых задач и заданий и др.
5	Раздел 2. Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. Тема 5. Особенности договора поставки. Поставка товаров для государственных нужд.	3	-	-	-	16	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс-тестирование (письменное); эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/разделам дисциплины; Устный опрос; вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, набор простых тестовый заданий; сообщений; контроль и т.п
6	Тема 6. Договор аренды. Особенности договора аренды недвижимого имущества. Договор	3	-	-	-	10	коллоквиум (теоретический опрос); дискуссия, экспресс-тестирование (письменное);	вопросы по темам/разделам дисциплины; Устный опрос;

	финансовой аренды (лизинга).						эссе; самостоятельная работа обучающихся (в письменной форме) и др.	вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, набор простых тестовых заданий; сообщений; контроль и т.п
7	Тема 7. Договор подряда. Особенности договора строительного подряда	3	-	2	2	8	рубежная контрольная работа; понятийный диктант; доклад, разноуровневые задачи и индивидуальные задания; реферат	Вопросы к контрольной работе или понятийному диктанту; темы рефератов, докладов; комплект разноуровневых задач и заданий и др.
	Всего по ЗФО		2	4	2	60	Зачет (4 ак.ч.)	

2.2. Занятия лекционного типа

Раздел 1. Общие положения договорного права.

Тема 1. Наименование лекции: «Договор как правовая категория: понятие, значение, толкование. Роль договора в сфере предпринимательской деятельности»

Тематика (план лекции):

1. Понятие о договоре. Договор как правоотношение; договор в системе вещных и обязательственных правоотношений. Договор – сделка.
2. Преддоговорные соглашения. Проблема преддоговорной ответственности.
3. Проблема недействительности договоров. Соотношение ничтожных и оспоримых договоров.
4. Договор как основание возникновения обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Роль договора в сфере предпринимательской деятельности.

Задание для подготовки к лекции:

Повторение положений следующих глав первой части ГК РФ: 9 «Сделки», 26 «Понятие и условия договора», 27 «Заключение договора», 28 «Заключение договора», 29 «Изменение и расторжение договора».

2.3. Занятия семинарского типа

При проведении практических занятий используются активные и интерактивные формы, в частности презентация проектов, кейс-стади, дебаты, дискуссии, «мозговые штурмы», разбор конкретных ситуаций в рамках обучающих игр, работа в малых группах.

Модельные задания

Для подготовки к практическим занятиям по всем темам курса для всех форм обучения:

1. Предварительное ознакомление с лекционным материалом, а также с учебной и специальной литературой по теме практического занятия.
2. Изучение вопросов практического занятия в соответствии с планом.
3. Сбор и обобщение актуальных нормативных актов по теме практического занятия.
4. Поиск и анализ судебной практики по теме практического занятия.

Раздел 1. Общие положения договорного права.

Тема 4. Заключение, изменение и прекращение предпринимательских договоров

Содержание (план) практического занятия:

1. Особенности заключения предпринимательского договора. Проблема обязательного заключения договора. Условия предпринимательского договора. Проблема существенных условий договора. Признание договора незаключенным.

2. Оферта предпринимательских отношениях. Требования, предъявляемые к оферте. Виды оферт. Публичная оферта и приглашение делать оферты. Правовые последствия, возникающие вследствие направления оферты. Отзыв оферты.

3. Акцепт в предпринимательских договорных отношениях. Требования, предъявляемые к акцепту. Опоздавший акцепт, его правовые последствия. Проблема акцепта, изменяющего условия оферты. Заключение предпринимательского договора на стандартных условиях. Особенности заключения договора на торгах.

4. Основания, порядок и правовые последствия изменения предпринимательского договора. Проблема одностороннего изменения условий предпринимательского договора.

5. Основания, порядок и правовые последствия расторжения договора: расторжение договора по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон.

6. Особенности расторжения предпринимательского договора.

Задание для подготовки к практическому занятию:

А) Изучить Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договором незаключенными».

Б) Определить основания изменения условий договора по инициативе одной из сторон.

Раздел 2. Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности

Тема 6. Договор аренды. Особенности договора аренды недвижимого имущества. Договор финансовой аренды (лизинга) – 2 ак.ч. для очной формы обучения

Содержание (план) практического занятия:

1. Общие положения о договоре аренды: понятие, признаки, стороны договора аренды. Существенные условия договора аренды. Срок и условие об арендной плате. Требования к форме договора аренды.

2. Виды договора аренды.

3. Аренда недвижимого имущества: договор аренды здания и сооружения, аренда нежилых помещений.

4. Договор аренды предприятия.

5. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие и элементы договора, особенности субъектного состава.

6. Особенности ответственности по договору лизинга.

Задание для подготовки к практическому занятию:

А) Изучить Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой".

Б) Изучить Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса РФ о договоре аренды».

В) Изучить Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга».

Тема 7. Договор подряда. Особенности договора строительного подряда

Содержание (план) практического занятия:

1. Общие положения о договоре подряда: понятие и признаки договора подряда. Отличие договора подряда от смежных договоров. Элементы договора подряда: форма, стороны, существенные условия договора.

2. Порядок заключения договора подряда. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору подряда.

3. Виды договора подряда.

4. Договор строительного подряда: понятие и признаки.

5. Особенности ответственности сторон по договору строительного подряда.

6. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.

Задание для подготовки к практическому занятию:

А) Изучить Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда".

Б) Составить проект акта сдачи-приемки работ по договору строительного подряда.

В) Проанализировать правовое регулирование мер по противодействию коррупции при выполнении работ для государственных и муниципальных нужд.

Лабораторный практикум:

Фабула задачи: 1. По договору поставки покупатель должен был самостоятельно забрать товар со склада, принадлежащего третьему лицу, в течение трех дней после получения уведомления поставщика о готовности товара к передаче. Оплата по условиям сделки производится в течение 10 дней после получения такого уведомления. О том, когда обязанность поставщика считается исполненной, в договоре ничего не сказано. Покупатель получил

уведомление о готовности товара, но в установленный срок товар не вывез. На четвертый день после получения уведомления на складе по неустановленным причинам произошел пожар и товар сгорел.

Вопросы для обсуждения:

Покупатель обязан оплатить этот товар?

Ответ обоснуйте.

Фабула задачи: 2. По соглашению арендатора и арендодателя арендная плата была увеличена в сентябре 2008 года. В марте 2009 года истек срок аренды. Арендодатель согласен сразу же перезаключить договор на новый срок, но только с еще более высокой арендной платой.

Вопросы для обсуждения:

Вправе ли арендатор подписать договор с новой арендной платой, но продолжать платить в прежнем размере?

Ответ поясните и обоснуйте.

Пример методических рекомендаций для подготовки к лабораторному практикуму

В ходе решения задачи обучающийся должен проанализировать фактические обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить правовые нормы, на основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения гражданского права, объясняющие природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным образом, обучающийся должен научиться тесно увязывать теорию гражданского права с практикой применения действующего гражданского законодательства и таким путем полнее и глубже постичь суть гражданско-правовых категорий, понятий, раскрыть и уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм гражданского права, понятий, гражданско-правовых конструкций. Обучающиеся обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи письменно в особой тетради. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с которыми решена задача. Конечный вывод по задаче может быть сформулирован в виде резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь письменным текстом, обучающийся в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на норму права недопустимо.

2.4. Самостоятельная работа

1. изучение и анализ положений нормативных актов;
2. изучение и анализ положений судебной практики;
3. подготовка обзора учебной, монографической литературы по дисциплине;
4. разработка сравнительных таблиц, схем;
5. подготовка эссе и рефератов, курсовых работ;
6. подготовка к коллоквиумам;
7. разработка проектов документов;
8. подготовка портфолио;
9. подготовка докладов и сообщений на заданную тему;
10. подготовка к дискуссии, дебатам, обсуждению в рамках круглого стола;
11. подготовка к обучающей игре и работе в малых группах.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающегося по всем разделам курса

- 1) Подготовка обзора основной и дополнительной монографической литературы, основных правовых актов по учебной дисциплине (основным темам).
- 2) Подготовка обзора научных статей из периодической печати по проблемам договорного регулирования правовых отношений.
- 3) Подготовить обзор публикаций в специальных юридических изданиях об изменениях в регулировании договорных отношений в свете реформы Гражданского кодекса Российской Федерации и с учетом тенденций, формирующихся в судебной практике.
- 4) Подготовка доклада с электронной презентацией по проблемной теме курса (тема определяется преподавателем).
- 5) Подготовка проектов договоров, опосредующих отношения, возникающие в сфере предпринимательской деятельности (вид договора определяется преподавателем), работа с типовыми формами документов;
- 6) Решение задач из практикума.

Модель (особенности) самостоятельной работы по разделу курса 1:

- 1) Составить таблицу, иллюстрирующую изменения Гражданского кодекса Российской Федерации в части регулирования договорных отношений.
- 2) Составить примеры нарушения принципа свободы договора и прокомментировать основания их оспаривания.
- 3) Составить примеры несправедливых условий договоров и прокомментировать основания их оспаривания.
- 4) Проанализировать Информационное письмо Президиума

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров».

5) Подготовить проект уведомления о досрочном расторжении договора.

6) Указать основания изменения условий договора.

7) Составить таблицу оснований досрочного расторжения договора по инициативе одной стороны.

8) Проанализировать законодательство на предмет установления оснований для расторжения инвестиционного договора в одностороннем порядке органом государственной власти или органом местного самоуправления.

9) Указать отличия в правовом регулировании договоров, заключаемых в сфере личного имущественного оборота и в сфере предпринимательской деятельности на примере договора хранения.

Модель (особенности) самостоятельной работы по разделу курса 2:

1) Проанализировать условия контракта, заключаемого в рамках Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2) Проанализировать Информационное письмо от 12 февраля 2013 г. № 329. «Обзор судебной практики арбитражного третейского суда города Москвы по рассмотрению споров, связанных с исполнением сторонами обязательств по договору поставки».

3) Подготовить акт приемки продукции по качеству.

4) Подготовить акт о приемке продукции по количеству.

5) Проанализировать Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой».

6) Подготовить и прокомментировать примеры из судебной практики, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору аренды нежилых помещений.

7) Прокомментировать Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июня 2000 г. № 53 «Судебная практика разрешения споров по договорам аренды нежилых помещений»

8) Проанализировать «Обзор практики рассмотрения споров по договору аренды», утвержденный Президиумом Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда «07» октября 2008 года.

9) Составить проект договора финансовой аренды (лизинга).

10) Подготовить обзор Постановления Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2013 г. № 12945/13 по делу № А68-7334/2012г.

11) Подготовить обзор Постановления Президиума ВАС РФ от 27 апреля 2010 г. № 18140/09

12) Составить проект искового заявления в суд за неисполнение обязательств по договору подряда.

13) Подготовить обзор Постановления ФАС МО от 3 февраля 2010 г. № КГ-А40/14920-09-П.

14) Проанализировать информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 г. № 51"Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется путем проведения преподавателем классического опроса обучающихся по теме практического занятия, подготовки докладов, эссе и рефератов, текстового задания по пройденному материалу или самостоятельной работы по изучаемой теме.

Итоговый контроль осуществляется при проведении экзаменационного зачета в устной форме.

Контрольные вопросы, выносимые на экзаменационный зачет по дисциплине (модулю) «Предпринимательские договоры»:

1. Договор как правовая категория: понятие, значение, толкование. Договор в сфере предпринимательской деятельности.

2. Преддоговорные соглашения. Проблема преддоговорной ответственности.

3. Проблема недействительности договоров. Соотношение ничтожных и оспоримых сделок.

4. Договор как основание возникновения обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

5. Реализация принципа свободы предпринимательского договора. Проблема соотношения свободы договора и изменения договорных конструкций.

6. Принцип равенства сторон в договорных отношениях.

7. Принцип добросовестности сторон в предпринимательском договоре.

8. Принцип защиты «слабой» стороны договора и проблемы его реализации в договорных отношениях.

9. Принцип сотрудничества сторон в договорных отношениях.

10. Классификация гражданско-правовых договоров.

11. Признак направленности договора как системный признак классификации договоров.

12. Проблемы классификации разноотраслевых договоров.

13. Особенности регулирования договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности.

14. Заключение предпринимательского договора. Проблема обязательного заключения договора. Условия договора. Проблема существенных условий договора. Признание договора незаключенным.

15. Оферта. Требования, предъявляемые к оферте.
16. Акцепт. Требования, предъявляемые к акцепту.
17. Основания, порядок и правовые последствия изменения договора. Проблема одностороннего изменения условий предпринимательского договора.
18. Основания, порядок и правовые последствия расторжения договора. Расторжение предпринимательского договора.
19. Взыскание неустойки и возмещение убытков как основные формы гражданско-правовой ответственности за нарушение договорных обязательств.
20. Договор поставки товаров: понятие, элементы договора, права и обязанности сторон.
21. Особенности заключения и расторжения договора поставки.
22. Особенности ответственности по договору поставки.
23. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд: основания, порядок и сроки заключения государственных контрактов, особенности исполнения договора.
24. Общие положения о договоре аренды: понятие, признаки, стороны договора аренды. Существенные условия договора аренды. Срок и условие об арендной плате. Требования к форме договора аренды.
25. Особенности договора аренды транспортных средств.
26. Договор проката: понятие, элементы.
27. Аренда недвижимого имущества: договор аренды здания и сооружения, аренда нежилых помещений.
28. Договор аренды предприятия.
29. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие и элементы договора, особенности субъектного состава. Особенности ответственности по договору лизинга.
30. Общие положения о договоре подряда: понятие и признаки договора подряда. Отличие договора подряда от смежных договоров.
31. Элементы договора подряда: форма, стороны, существенные условия договора.
32. Порядок заключения договора подряда. Права и обязанности сторон.
33. Распределение рисков между сторонами договора подряда. Особенности ответственности сторон по договору подряда.
34. Виды договоров подряда.
35. Договор строительного подряда: понятие и признаки, особенности ответственности сторон по договору строительного подряда.
36. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.
37. Опцион. Опцион на заключение договора.
38. Рамочный договор.
39. Абонентский договор.
40. Предварительный договор.
41. Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
42. Договор финансирования под уступку денежного требования

(факторинг).

43. Концессионные соглашения.

44. Договоры возмездного оказания услуг в предпринимательской деятельности.

45. Посреднические предпринимательские договоры.

46. Непоименованные предпринимательские договоры.

Примерные темы коллоквиумов:

1. Новеллы в правовом регулировании договорных отношений в связи с реформой Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Эволюция принципов договорного права в связи с реформой Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Договор как правовая категория: понятие, значение, толкование. Договор в сфере предпринимательской деятельности.

Примерные темы докладов:

1. Преддоговорные соглашения. Проблема преддоговорной ответственности.

2. Проблема недействительности договоров. Соотношение ничтожных и оспоримых сделок.

3. Договор как основание возникновения обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

4. Особенности регулирования договорных отношений в сфере предпринимательской деятельности.

5. Принципы договорного права.

6. Принцип свободы договора. Проблемы его реализации.

7. Проблемы защиты «слабой» стороны договора. Реализация данного принципа в предпринимательских договорах.

8. Заключение договора. Оферта и акцепт: сравнительно-правовой анализ.

9. Заключение договора на торгах.

10. Особенности обеспечения исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

11. Новация договорного обязательства.

12. Невозможность исполнения как основание прекращения договорного обязательства.

Примерные темы рефератов:

1. Отступное и прощение долга в предпринимательских договорах.

2. Расторжение договора. Правовые последствия расторжения договора.

3. Проблемы возмещения убытков за нарушение договора.

4. Договор поставки товаров. Особенности заключения и прекращения договора поставки. Ответственность сторон. Соотношение с оптовой куплей-

продажей.

5. Договор аренды. Особенности договора аренды предприятия.

6. Финансовая аренда (лизинг). Отличие от договора найма.

7. Комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в предпринимательских отношениях.

8. Аренда транспортных средств с экипажем и без экипажа, отграничение от договора фрахтования.

9. Договор возмездного оказания услуг и договор подряда (сравнительный анализ).

10. Содержание договора. Проблема существенных условий договора.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты (в действующей редакции):

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

5. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 1994 г. // Закон. 1995. № 12.

6. Директива ЕС № 93/13/ЕЕС от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях в потребительских договорах» // СПС КонсультантПлюс: Международные правовые акты.

7. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.

8. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 4. Ст. 251.

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

9. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.

4.2. Судебная практика:

1. Определение Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2013 г. № 669-О //СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.
2. Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 44-О //СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.
3. Определение Конституционного Суда РФ от 14 октября 2004 г. № 391-О//СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9.
5. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 "О свободе договора и ее пределах"//СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 06 июня 2014 г. № 35 "О последствиях расторжения договора"//СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.
7. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ» //СПС КонсультантПлюс: Судебная практика
- 8.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств// СПС КонсультантПлюс
9. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 (ред. от 25.12.2013) "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды"//СПС КонсультантПлюс: Судебная практика
10. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставки //СПС КонсультантПлюс: Судебная практика
11. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга"//СПС КонсультантПлюс: Судебная практика
12. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» //СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.
13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10 декабря 2013 г. № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации»//СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.
14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров» //Вестник ВАС РФ. 1997. № 7.

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 "Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой" // СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.

16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" // СПС КонсультантПлюс: Судебная практика.

4.3. Основная учебная и научная литература:

1. Левушкин А. Н. Договоры в предпринимательской деятельности : учебник. — Москва : Проспект, 2021. — 400 с. - ISBN 978-5-392-32853-6 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43799>

2. Предпринимательские договоры : учебник для вузов / под редакцией С. Ю. Морозова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12195-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/600225>

3. Предпринимательское право: учебник для бакалавриата и специалитета / И. В. Ершова, Р. Н. Аганина, Л. В. Андреева ; отв. ред. И. В. Ершова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2020. — 688 с. - ISBN 978-5-392-31436-2 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42987>.

4. Предпринимательское право : учебник для вузов / под редакцией С. Ю. Морозова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 650 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11586-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/600222>

5. Актуальные проблемы предпринимательского права : учебник / И. В. Ершова, Л. В. Андреева, А. Н. Беседин и др. ; отв. ред. И. В. Ершова. — Москва : Проспект, 2021. — 448 с. - ISBN 978-5-392-33071-3 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43819>

6. Иванова Е. В. Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06096-6. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/451759>

4.4. Дополнительная литература:

1. Договорное право. Книга первая: Общие положения. [Электронный ресурс] / Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. — 3-е изд., стер. - М. : Статут, 2011. — 847 с. — Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/309191>

2. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. [Электронный ресурс] / Брагинский, М. И., Витрянский, В. В. — 2-е изд., стер. — М. : Статут, 2011. — 780 с. — Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/309194>

3. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и

оказании услуг [Электронный ресурс] / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. - 2-е изд., стер. - Москва : Статут, 2011. - 1055 с. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/309195>.

4. Договорное право. Книга четвертая. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта [Электронный ресурс] / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский - 5 изд., стер. - Москва : Статут, 2011. - 910 с. ISBN 978-5-8354-0752-1. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/309197>.

5. Договорное право. Книга пятая. В 2 т. Т. 1. Договоры о займе, банк. кредите и факторинге. Договоры, напр. на создание кол. образ. [Электронный ресурс] / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - 2 изд., стер. - Москва : Статут, 2011 - 736 с. - ISBN 5-8354-0753-8. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/309201>.

6. Договорное право. Книга пятая. Т. 2. Договоры о банк. вкладе, банк. счете; банк. расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари [Электронный ресурс] / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - 2 изд., стер. - Москва : Статут, 2011. - 623 с. - ISBN 978-5-8354-0754-5. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/309205>.

7. Теория и практика договорного регулирования [Текст] / Б. И. Пугинский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, юрид. фак. - М. : Зерцало-М, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-94373-337-6. // Виртуальный читальный зал (МГЮА) – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

8. Договоры об оказании информационных услуг : монография / Н.А. Дорохова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2022. - 176 с. - Гриф РИС МГЮА. - ISBN 978-5-392-37387-1; – Режим доступа : https://megapro.msal.ru:443/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=77645&idb=0

9. Левушкин А. Н. Предпринимательский договор как регулятор экономической деятельности // Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки : материалы конференции : в 5 ч. Ч. 3. — Москва : РГ-Пресс, 2021. — 424 с. - ISBN 978-5-9988-1289-7 ; [Электронный ресурс]. - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44605>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:
----	-----------	-----------	---	---

				- № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г.

			с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.
--	--	--	-------------------------------------

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.;

				- № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.
--	--	--	--	---

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.;

				- № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.;

				- № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.
--	--	--	--	---

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия

11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,

- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.